

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1838/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

นางดวงอาภา ศรีพรหม

จำเลย

นางดวงอาภา ศรีพรหม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยก็ยังโต้เถียงดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์อีกเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนคดีมาวินิจฉัยร่วมกัน เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341,91 ฯลฯ รวม 7 กระทั่ง จำคุกกระทั่งละ 8 เดือนรวมจำคุก 4 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 136)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 137)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหายให้นำเงินมาร่วมลงทุนค้าผ้าไหมกับจำเลยอันเป็นความเท็จ ที่จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ได้ความดังกล่าว หากแต่ฟังได้ว่า ผู้เสียหายเป็นฝ่ายให้จำเลยกู้ยืมเงินนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหายให้นำเงินมาร่วมลงทุนค้าผ้าไหมกับจำเลยอันเป็นความเท็จ ที่จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ได้ความดังกล่าว หากแต่ฟังได้ว่า ผู้เสียหายเป็นฝ่ายให้จำเลยกู้ยืมเงินนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ